

0075685-38.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6602/2015 - 8º

Distrito Policial - Brás, 931/2015 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JOSE DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0075685-38.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075685-38.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6602/2015 - 8º

Distrito Policial - Brás, 931/2015 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JOSE DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

GABRIEL JOSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de setembro de 2015,

às 16h40min, na Rua Coronel Bento Pires, 730, Brás, São Paulo, estaria trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 70,7 g (setenta gramas e sete decigramas) de maconha, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 14/10/2015 (fl. 39).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 40).

Até a presente data a instrução não se iniciou.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta o apontamento de maus antecedentes (28ª Vara Criminal – processo nº 0028038-47.2015.8.26.0050) às fls. 68/72, e a quantidade de droga encontrada, a pena, caso imposta, não ultrapassará 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos.

No entanto, o artigo 115 do Código Penal, prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição, quando o denunciado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

O denunciado, à época dos fatos, tinha 18 anos de idade.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL JOSE DOS SANTOS, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Retire-se o processo de pauta, dando-se ciência às partes.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Autorizo a incineração da droga apreendida.

Todavia, não tendo havido decisão de mérito no presente caso, transitada em julgado, intime-se o réu para levantar o telefone celular e os valores com ele apreendidos (fls. 22/23).

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA